

26/03/2023 א' ס' כ

מספר פנימי : 2195284
מספר סימוכין: 2023-000472
נספח מס' מ-1574/א'

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31), התשפ"ג-2023

הצעת חוק זו נדונה בכנסת ה-24 בקריאה הראשונה ביום י"ח באב התשפ"ב (15 באוגוסט 2022), והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת ועדה לדיון בהצעה.

ביום י"ח באב התשפ"ב (15 באוגוסט 2022), הודיעה ועדת הכנסת לכנסת כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף 83(ב) לתקנון הכנסת, להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

ביום כ"ח באדר התשפ"ג (21 במרץ 2021) [בישיבה שהחלה ביום כ"ז באדר התשפ"ג (20 במרץ 2023)] החליטה הכנסת ה-25 להחיל על הצעת החוק דין רציפות, בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993.

ביום א' בניסן התשפ"ג, 23 במרץ 2023 (בישיבה שהחלה ביום כ"ט באדר התשפ"ג (22 במרץ 2023)) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שהחלק הראשון מההצעה יכלול את נושא הניכויים מהתגמול של נכי צה"ל (ההגדרות "אגף שיקום נכים" או "האגף"), "הארגון היציג" ו"קצין תגמולים" שבסעיף 1 להצעת החוק, וסעיף 11(3) עד (5) להצעת החוק, את נושא הניכויים מתגמול של נפגעי פעולות איבה ואת נושא השתתפות המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי בביטוחים בעבור נפגע איבה (סעיף 34(2) ו- (3) להצעת החוק) והחלק השני מההצעה יכלול את יתר הסעיפים בהצעת החוק.

הצעת החוק, הכוללת את החלק הראשון, מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום ד' בניסן התשפ"ג (26 במרץ 2023).

להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי: 2195284
מספר סימוכין: 2023-000472
נספח מס' מ-1574/א'

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא:
- ”אגף שיקום נכים” או ”האגף” – אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;
”ארגון יציג” – ארגון ששר הביטחון הכריז עליו כארגון יציג של נכים;
”קצין תגמולים” – מי ששר הביטחון מינה לקצין תגמולים לפי סעיף 25.”
2. בסעיף 14 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ”והוראות לעניין ניכוי מהתגמול החודשי”;
- (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- ”(ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין תגמולים ינכה מהתגמול החודשי המשתלם לנכה לפי חוק זה, דמי חברות בארגון היציג, תשלומים לקרן לעזרה הדדית של הארגון היציג ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי ובביטוח סיעודי הדדי שנערכו באמצעות הארגון היציג, כולם או חלקם, לפי העניין.
- (2) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין תגמולים, לאחר שקיבל בקשה מפורשת, בכתב, מהנכה או מבן משפחה המקבל תגמולים לפי סעיף 20א, ינכה מהתגמול החודשי המשתלם לנכה או לבן המשפחה כאמור, לאחר ביצוע ניכויים אחרים לפי כל דין, דמי חברות במיתקן ספורט וחברה שמפעיל הארגון היציג וכן תשלום בשל הלוואה שקיבל הנכה מהארגון היציג.

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשפ"ב, עמ' 696.

26/03/2023 ס' 6

(3) האגף יעביר לארגון היציג מדי חודש דיווח על כל אחד מהניכויים מהתגמול החודשי המשולם לנכה או לבן המשפחה לפי סעיף זה, לפי העניין." ;

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "העבודה" יבוא "העבודה והרווחה", במקום "הסכום המקסימלי" יבוא "הסכומים המרביים" ובמקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיף קטן (ב)(1)";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא :

"(2) ניכוי בשל הלוואה כאמור בסעיף קטן (ב)(2) לא יעלה על שיעורים אלה, לפי העניין :

(א) מחצית מהתגמול – לעניין נכה המקבל תגמול חודשי ודרגת נכותו 10% עד 19% או לעניין בן משפחה של נכה כאמור שמקבל תגמול לפי סעיף 20א ;

(ב) 35% מהתגמול – לעניין נכה המקבל תגמול חודשי ודרגת נכותו היא 20% או יותר או בן משפחה של נכה כאמור שמקבל תגמול לפי סעיף 20א.

(3) על אף האמור בפסקה (2), שר הביטחון, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע שיעורי ניכוי מרביים שונים מהאמור באותה פסקה, בהתחשב, בין היתר, בדרגת הנכות." ;

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) קצין התגמולים לא ישתמש בסמכותו לנכות מהתגמול החודשי כאמור בסעיף קטן (ב)(1) אלא לאחר שהודיע בכתב לנכה על זכותו להגיש התנגדות בכתב לניכוי." ;

(5) בסעיף קטן (ד) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה אחרי "לניכוי" יבוא "כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או שהנכה או בן משפחה המקבל תגמול לפי סעיף 20א הודיע בכתב כי הוא חוזר בו מבקשתו כאמור בסעיף קטן (ב)(2)";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא :

26/03/2023 ס'ס'ס

"(2) על אף האמור בפסקה (1), נכה שקצין תגמולים החל לנכות לראשונה מתגמולו את התשלומים לפי סעיף קטן (ב)(1) והודיע בתוך 30 ימים מיום ההודעה של קצין התגמולים כאמור בסעיף קטן (ג)(1) על התנגדותו לניכוי, יושב לו סכום הניכוי מהתגמול."

החלפת סעיף 43א. 3. במקום סעיף 43א לחוק העיקרי יבוא:

"השתתפות המדינה 43א. נכה הזכאי לתגמול חודשי שנערכו לטובתו הסדרי בתשלום הסדרי ביטוח כאמור בסעיף 14(ב)(1) או שהמדינה ערכה ביטוח לטובתו הסדר ביטוח בריאות משלים זכאי להשתתפות המדינה בדמי הביטוח בעד הביטוחים האמורים, בסכום שקבע שר הביטחון באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת."

תיקון חוק 4. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970² (להלן – חוק התגמולים) – התגמולים לנפגעי פעולות איבה

(1) בסעיף 4א –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "הוראות לעניין ניכוי מהתגמול החודשי";

(ב) בסעיף קטן (א) –

(1) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, ברישה, במקום "על תגמול חודשי" יבוא "פקיד תביעות ינכה מהתגמול החודשי" במקום "יחולו הוראות סעיף 14(ב) ו(ג) לחוק הנכים לענין ניכוי דמי חבר לארגון יציג ותשלומים כאמור בסעיף קטן (ב), בשינויים הבאים: "יבוא "דמי חברות בארגון היציג כאמור בסעיף קטן (ב), תשלומים לקרן לעזרה הדדית של הארגון היציג ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי ובביטוח סיעודי הדדי שנערכו באמצעות הארגון היציג, כולם או חלקם, לפי העניין."

(2) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו;

(3) אחרי פסקה (1) יבוא:

² ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשפ"ב, עמ' 698.

(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "לתשלוש דמי החבר" יבוא "לניכוי דמי החבר והתשלומים";

c) 30' 26/03/2023

(2) במקום סעיף 6א יבוא:

”השתתפות המדינה 6א. נפגע הזכאי לתגמול חודשי שנערכו לטובתו הסדרי בתשלום הסדרי ביטוח חיים, ביטוח בריאות משלים או ביטוח סיעודי, באמצעות הארגון היציג, זכאי להשתתפות ביטוח המדינה בדמי הביטוח בעד הביטוחים האמורים, בסכום שקבע שר העבודה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.”

סייגים לתחולה 5. (א) הגבלת שיעור הניכוי לגבי הלוואה שהתקבלה מהארגון היציג לפי הוראות סעיף 14(ג)(2) לחוק העיקרי או סעיף 4א(א)(4)(ב) לחוק התגמולים, כנוסחם בחוק זה, לא תחול לעניין הלוואות שהתקבלו לפני יום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023).

(ב) על אף האמור בסעיף 14(ג1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, הוראות הסעיף האמור יחולו רק לגבי מי שניכוי מהתגמול החודשי שלו החל להתבצע לראשונה מיום פרסומו של חוק זה או לאחריו.

26/03/2023
ס'ס'ס

מספר פנימי: 2195284-39580
נספח מס' מ-1574/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31), התשפ"ג-2023

* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ, בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון
- קבוצת המחנה הממלכתי – חברי הכנסת בנימין גנץ, גדעון סער, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר, זאב אלקין, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שרון מרים השכל, אלון שוסטר
- קבוצת העבודה – חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום

הסתייגויות

לסעיף 1

אין הסתייגויות

לסעיף 2

קבוצת יש עתיד, קבוצת המחנה הממלכתי וקבוצת העבודה מציעות:

1. בפסקה (2), בסעיף קטן (ב)(2) המוצע, אחרי "מהנכה" יבוא "או מבא כוחו".
2. בפסקה (2), בסעיף קטן (ב)(3) המוצע, אחרי "לארגון היציג" יבוא "ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת".

לסעיפים 3 עד 5

אין הסתייגויות

בקשות רשות דיבור

אין
